d) da posse, no caso de nomeação para outro cargo;

e) da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou da que determinar apenas esta última medida, se o cargo estiver criado;

f) da publicação do ato que extinguir o cargo excedente cuja dotação permitir o preenchimento de cargo vago; e

g) da declaração da companhia de transporte utilizada pelo funcionário desaparecido em acidente.

Art. 10. Para todos os efeitos, será considerado promovido, por merecimento ou por antiguidade, o funcionário que vier a falecer sem que tenha sido decretada, no prazo legal, a promoção que lhe cabia.

Art. 11. Em benefício do funcionário a quem de direito cabia a promoção, será declarado sem efeito o ato que a houver decretado indevidamente.

§ 1º. O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado a restituir o que a mais houver recebido.

§ 2.º O funcionário a quem cabia a promoção será indenizado da diferença de vencimento ou remuneração a que tiver direito.

Art. 12. Sòmente por antiguidade poderá ser promovido:

a) o funcionário em exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

b) a funcionária limenciada para acompanhar o marido, funcionário civil ou militar, mandado servir em outro ponto do Território Nacional ou no exterior; e

c) o funcionário licenciado para trato de interêsse particular.

Art. 13. O funcionário suspenso poderá ser promovido, mas os efeitos da promoção ficarão condicionados:

a) no caso de suspensão disciplinar, à declaração de improcedência da penalidade aplicada; e

b) no caso de suspensão preventiva, ao resultado da apuração dos fatos que a determinaram.

§ 1º. Na hipótese dêste artigo, o funcionário só perceberá o vencimento correspondente à nova classe quando tornada sem efeito a penalidade aplicada ou se, da verificação dos fatos que determinaram a suspensão preventiva, não resultar pena mais grave que a de repreensão.

§ 2º. Nos casos previstos no parágrafo anterior, o funcionário perceberá o vencimento correspondente à nova classe a partir da data da vigência da sua promoção.

§ 3º. Se mantida a penalidade da suspensão ou se, da verificação dos fatos que determinaram a suspensão preventiva, resultar pena mais grave que a de repreensão, a promoção será tornada sem efeito, a partir de sua vigência.

CAPÍTULO II

Da Promoção por Merecimento

Art. 14. A promoção por merecimento obedecerá à ordem rigorosa de classificação dos funcionários.

Art. 15. O merecimento do funcionário será apurado em pontos positivos e negativos, segundo o preenchimento, respectivamente, das condições essenciais e complementares, definidas neste Capítulo.

Art. 16. As condições essenciais dizem respeito à atuação do funcionário no exercício de seu cargo ou a requisitos considerados indispensáveis àquele exercício.

Art. 17. Constituem condições essenciais a qualidade e quantidade de trabalho, a auto-suficiência, a iniciativa, o tirocínio, a colaboração, a ética profissional, o conhecimento do trabalho, o aperfeiçoamento funcional e a compreensão dos deveres.

Parágrafo único. Para cada um dos fatôres relacionados nesse artigo, serão fixados cinco graus de avaliação, conforme o respectivo comportamento funcional.

Art. 18. A qualidade do trabalho será considerada tendo em vista apenas o grau de exatidão, a precisão e a apresentação, podendo, inclusive, ser apreciada amostra do trabalho comumente executado.

Art. 19. A quantidade do trabalho será apurada em face da produção diária ou outra unidade adequada comparada aos padrões desejados, inclusive, e principalmente, o volume de trabalho produzido.

Art. 20. Auto-suficiência é a capacidade demonstrada pelo funcionário para desempenhar as tarefas de que foi incumbido, sem necessidade de assistência ou supervisão permanente de outrem.

Art. 21. Iniciativa é a capacidade de pensar e agir com senso comum